រួម និងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីឱ្យគោរព និងប្រតិបត្តិនូវសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានតាមធម្មនុញ្ញ។ ការបង្កើតនូវរដ្ឋអធិបតេយ្យ និងឯករាជ្យមួយ សមាគមន៍សេរី ឬសមាហរណកម្មនូវរដ្ឋឯករាជ្យ ឬការចង់ឱ្យទៅជាស្ថានភាពនយោបាយមួយទៀតដោយសេរី ត្រូវបានកំណត់ដោយប្រជាជនម្នាក់ជាបែប ផែននៃការអនុវត្តនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជននោះ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបញ្ឈប់អំពើដោយបង្ខំ ដែលដកហូតពីប្រជាជននូវសិទ្ធិដោយនិយាយយោងទៅលើចំណុចខាងលើក្នុងការបរិយាយលម្អិតពីគោលការណ៍បច្ចុប្បន្ន នូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងសេរីភាព និងសិទ្ធិទទួលបានឯករាជ្យ ។ ក្នុងអំពើរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹង អំពើដោយ បង្ខំបែបនោះក្នុងការស្វែងរកនូវការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គេនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងប្រជាជននោះ មានសិទ្ធិស្វែងរក និងទទួលការគាំទ្រតាមគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ធម្មនុញ្ញ។ ទឹកដីអាណានិគមន៍ ឬទឹកដីមិនមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្រោមធម្មនុញ្ញ មានស្ថានភាពដាច់ដោយឡែក និងខុសពីពីទឹកដីរបស់រដ្ឋគ្រប់គ្រង ហើយស្ថានភាពដាច់ដោយឡែក និងខុសគ្នាបែបនោះ ក្រោមធម្មនុញ្ញ នឹងត្រូវមានរហូតដល់ប្រជាជនស្ថិតក្រោមអាណានិគមន៍ ឬ ទឹកដីមិនមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិនៃសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងតាមធម្មនុញ្ញ និងជាពិសេសតាមគោលបំណង និងគោលការណ៍របស់ខ្លួន។ មានកថាខណ្ឌណាមួយត្រូវបានបកស្រាយថាជាការផ្តល់សិទ្ធិឬពារលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាព មួយដែលនាំឱ្យមានការបែងចែក ឬ មុនខ្សោយទាំងស្រុង ឬ ជាផ្នែកនៃបូរណភាពទឹកដី ឬការបង្រួបបង្រួមនយោបាយ រដ្ឋអធិបតេយ្យ និងរដ្ឋឯករាជ្យដែលអនុវត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ស្របតាមគោលការណ៍សមភាពនៃសិទ្ធិ និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងរបស់ប្រជាជនដូចមានរៀបរាប់ខាងលើ ហើយរដ្ឋាភិបាល តំណាងឱ្យប្រជាជនទាំងមូលដែលជាម្ចាស់ទឹកដីដោយមិនបែងចែកពូជសាសន៍ ជំនឿ ឬពណ៌សម្បុរ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលសំដៅបង្ខូចបង្អាក់ជាផ្នែក ឬ ទាំងស្រុងនូវឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់រដ្ឋ ឬ ប្រទេសផ្សេងទៀត ។

គោលការណ៍សមភាពប្រកបដោយអធិបតេយ្យរបស់បណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ៖

គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ទទួលបាននូវសមភាពប្រកបដោយអធិបតេយ្យ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នានិងករណីយកិច្ចនិងជាសមាជិករបស់ សហគមន៍អន្តរជាតិទោះបីជាមានការខុសគ្នាខាងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច សង្គម នយោបាយ ឬ លក្ខណៈផ្សេងៗទៀត ។

ជាពិសេស សមភាព អធិបតេយ្យ មានកត្តាដូចខាងក្រោម៖

ក. គ្រប់រដ្ឋមានការអនុវត្តច្បាប់ស្មើៗគ្នា ។

ខ. គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ទទួលបានសិទ្ធិដែលមានអធិបតេយ្យពេញលេញ ។

គ. គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចគោរពបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់រដ្ឋដទៃទៀត ។

ឃ. បូរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយទៀតមិនអាចប៉ះពាល់បាន ។

ង. គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើស និងរៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយ សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌របស់ខ្លួន ។

ច.គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញ និងដោយសុចរិតនូវកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន និងរស់នៅដោយសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ជាគោលការណ៍ដែលថាគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបំពេញដោយសុចរិតនូវកាតព្វកិច្ច ដែលទទួលយកដោយខ្លួនឯងតាមធម្មនុញ្ញ ។

គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបំកាតព្វកិច្ចដោយសុចរិត ដែលបានទទួលយកដោយពួកគេតាមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយសុចរិតក្រោមគោលការណ៍ និងវិធានច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅ។ គ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានករណីយកិច្ចបំពេញកាតព្វកិច្ចដោយសុចរិតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែល ព្រមសុពលភាពក្រោមគោលការណ៍ និងវិធាននីតិអន្តរជាតិ ដែលបានដួលលំជាទូទៅ។ ប្រសិនបើកាតព្វកិច្ចដែលបានលើកឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិវាត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹង កាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិក អ.ស.ប ក្រោមធម្មនុញ្ញរបស់ អ.ស.ប នោះកាតព្វកិច្ចក្រោមធម្មនុញ្ញ នឹងត្រូវយកជាបានការ ។

ប្រកាសថាៈ

នៅក្នុងការបកស្រាយ និងការអនុវត្តរបស់រដ្ឋទាំងឡាយនូវគោលការណ៍ខាងលើដែលទាក់ទងទៅវិញទៅមក និងគោលការណ៍នីមួយៗគួរត្រូវបានបកស្រាយតាមអត្ថបទនៃគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀត។គ្មានអ្វីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនឹងត្រូវបកស្រាយថា មានការខូចខាតដល់(ខ)ទាំងឡាយធម្មនុញ្ញ ឬសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋជាសមាជិកក្រោមធម្មនុញ្ញកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនក្រោមធម្មនុញ្ញដោយពិចារណាលើការបកស្រាយលម្អិតនៃសិទ្ធិទាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ។

សេចក្តីប្រកាសបន្ថែមថា

គោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់អន្តរជាតិ ហេតុដូច្នេះហើយ សូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋទាំងអស់ដែលត្រូវបានណែនាំដោយគោលការណ៍ទាំងនេះ ៖ នៅក្នុងប្រព្រឹត្តិអន្តរជាតិរបស់ពួកគេ និងដើម្បីរៀបចំទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមកដោយឈរលើមូលដ្ឋានការ អនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវគោលការណ៍ទាំងនេះ ។

មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី៩១ ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨១

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិន អនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍

និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃបណ្តារដ្ឋនានា

មហាសន្និបាទអង្គការសហប្រជាជាតិ

បានឃើញសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនលេខ ២៧៣៤ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧០ ដែលមានចែងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការពង្រឹងសន្តិសុខអន្តរជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ២១៣១ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៦៥ ដែលមានចែងសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាត ឱ្យមានអន្តរាគមន៍ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃបណ្តារដ្ឋ និងការការពារឯករាជ្យ នឹងអធិបតេយ្យបណ្តារដ្ឋទាំងនោះ ។

បានឃើញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលេខ២៦២៥ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧០ ដែលមានចែងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ ស្តីពីទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋ ស្របទៅតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលេខ៣៣១៤ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៤ ដែលមាន ចែងពីនិយមន័យនៃការឈ្លានពាន ។

បានឃើញសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនលេខ២១/៩១ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៦ សេចក្តីសម្រេចចិត្ត លេខ៣២/១៥៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៧សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៣៣/៧៤ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៨ សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៣៤/១០១ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៩ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត លេខ៣៥/១៥៩ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨០ ស្តីពីការមិន ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្តារដ្ឋ។

ដោយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃសភាពការណ៍អន្តរជាតិនិងការគំរាមកំហែងចេះតែកើនឡើងចំពោះសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ដោយសារតែឧបាស្រ័យ « ការងាកទៅរក» ញឹកញាប់ ទៅរកការគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង ការឈ្លានពាន ការសំឡុតបំភ័យ ការអន្តរាគមន៍ ឬការចូលកាន់កាប់ដោយកម្លាំងយោធា ការកើនឡើងនៃវត្តមានយោធា និង អន្តរាគមន៍ការជ្រៀតជ្រែកតាមរូបភាពផ្សេងៗដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលដោយចំហឬ ដោយកំបាំង ដែលគំរាមកំហែងដល់អធិបតេយ្យ និងឯករាជ្យខាងនយោបាយនៃបណ្តារដ្ឋផ្សេងៗ ដោយមានគោលដៅផ្តួលរំលំ រដ្ឋាភិបាលនៃបណ្តារដ្ឋទាំងនោះ ។

ដោយមើលឃើញពីការពិតដែលថា គោលនយោបាយបែបនេះ ធ្វើឱ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯករាជ្យខាងនយោបាយនៃបណ្តារដ្ឋ សេរីភាពរបស់ប្រជាជន និងអធិបតេយ្យជាអចិន្ត្រៃយ៍លើធនធាន ធម្មជាតិរបស់រដ្ឋទាំងនោះ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខ អន្តរជាតិ ។

ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការជាបន្ទាន់ ចាំបាច់ឱ្យកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាន់កាប់ ការអន្តរាគមន៍ ឬការជ្រៀតជ្រែកដោយកម្លាំងយោធា ដកថយទាំងអស់ទៅកាន់ទឹកដី របស់ខ្លួនវិញ ដើម្បីឱ្យប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបែបអាណានិគម ការកាន់កាប់ របស់

បរទេស ឬស្ថិតនៅក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយសេរី និង ពេញលេញក្នុងការសម្រេចលើជោគវាសនារបស់ខ្លួន ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជននៃបណ្តារដ្ឋទាំងអស់ អាចមានលទ្ធភាពចាត់ចែងគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ និងកំណត់ប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក ឬ គ្រប់គ្រងពីបរទេស ។

ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការជាបន្ទាន់ចាំបាច់ ឱ្យមានការបញ្ឈប់រាល់ការគំរាមកំហែងឈ្លានពាន ការបង្កើតការប្រើប្រាស់ក្រុមប្រដាប់អាវុធ ជាពិសេសក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលប្រឆាំងនឹងបណ្តារដ្ឋ អធិបតេយ្យ ដើម្បីអនុញ្ញាត ឱ្យប្រជាជនខ្មែររដ្ឋទាំងអស់នោះ អាចមានលទ្ធភាពកំណត់ប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក ឬ ការគ្រប់គ្រងពីបរទេស។

ដោយទទួលស្គាល់ថា ការគោរពពេញលេញគោលការណ៍នៃការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ និងការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យ និងប្រជាជន ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដោយចំហ ឬ ដោយកំបាំង គឺមានសារៈសំខាន់ដល់ការសម គោលដៅ និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

១. ឯកភាពយល់ព្រមលើសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍ និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្តារដ្ឋ ដែលអត្ថបទនៃសេចក្តីប្រកាសនេះ ត្រូវបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធទៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តបច្ចុប្បន្ននេះ ។

២. ស្នើឱ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ជានាឱ្យមានការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាស នេះ យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតដល់បណ្តារដ្ឋ ទីភ្នាក់ងារជំនាញ និងអង្គការដទៃផ្សេងទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ និងបណ្តាអង្គការស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត ។

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍

និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បណ្តារដ្ឋ

មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ

១. អនុលោមទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយបញ្ជាក់ សាជាថ្មីថា គ្មានរដ្ឋណាមួយ មានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោល ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬកិច្ចការក្រៅប្រទេស របស់រដ្ឋមួយផ្សេងទៀតឡើយ ទោះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយ។

២. ដោយបញ្ជាក់សាជាថ្មីគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលថារដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចមិនគំរាមកំហែង ឬប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងអធិបតេយ្យ ឯករាជ្យខាង នយោបាយ ឬ បូរណភាពទឹកដីនៃបណ្តារដ្ឋផ្សេងទៀត ។

៣. ដោយមើលឃើញថា ការបង្កើត ការថែរក្សា និងការពង្រឹងសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ធ្វើឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋាន សេរីភាព សមភាពសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច និងឯករាជ្យការគោរពអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋព្រមទាំងអធិបតេយ្យអចិន្ត្រៃយ៍ នៃរដ្ឋលើធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនគិតពីប្រព័ន្ធនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច ឬសង្គម ឬ កម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋទាំងនោះ ។

៤. ដោយចាត់ទុកថា ការគោរពពេញលេញគោលការណ៍មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ និងមិនជ្រៀតជ្រែកចូល ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋ គឺមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងចំពោះការថែរក្សា សន្តិភាព និងសន្តិសុខ អន្តរជាតិ និងចំពោះការសម្រេចគោលដៅ និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញ អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៥. អនុលោមទៅតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ បញ្ជាក់សាជាថ្មីនូវសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯង និងឯករាជ្យរបស់ប្រជាជន ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបែប អាណានិគម ការកាន់កាប់របស់បរទេស ឬក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ ។

៦. ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលដៅនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអាចសម្រេចបាតតែក្រោមលក្ខខ័ណ្ឌដែលប្រជាជននៃរដ្ឋនីមួយៗមានសេរីភាព និងរដ្ឋនីមួយៗមានសមភាព អធិបតេយ្យ និងគោរពតាមទាំងស្រុងតម្រូវការនៃគោលការណ៍ទាំងនេះ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

៧. ដោយចាត់ទុកថា សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិនអនុញ្ញាត ឱ្យមានអន្តរាគមន៍ និងការជ្រៀតជ្រែក ចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ នឹងរួមចំណែកឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅ និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៨. ដោយចាត់ទុកថា រាល់បញ្ញត្តិនៃធម្មនុញ្ញទាំងមូលនេះ និងពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់លើរាល់សេចក្តីសម្រេចដែលអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ទាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍នេះ ជាពិសេសរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដែលមានចែងពីសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការមិន អនុញ្ញាតឱ្យមានអន្តរាគមន៍ និងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ និងការ ការពារឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនោះ សេចក្តីប្រកាសស្តីពីគោលការណ៍ នីតិអន្តរជាតិ ស្តីពីទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋ ស្របទៅតាម ធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ និងនិយមន័យនៃការឈ្លានពាន ។

សូមប្រកាសជាឱឡារិកថា

១. គ្មានរដ្ឋ ឬក្រុមរដ្ឋណាមានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍ ឬ ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និង កិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀតបានឡើយ ទោះក្នុងរូបភាពណា ឬក្នុងហេតុផល ណាក៏ដោយ ។

២. គោលការណ៍មិនអន្តរាគមន៍ និងមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការក ប្រទេសរបស់រដ្ឋ រួមមានសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ

ក. អធិបតេយ្យ ឯករាជ្យនយោបាយ បូរណភាពទឹកដី ឯកភាព និងសន្តិសុខជាតិ នៃបណ្តារដ្ឋទាំងអស់ ព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណជាតិ និងបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌នៃប្រជាជនក្នុងបណ្តារដ្ឋទាំងនោះ។

ខ. សិទ្ធិអធិបតេយ្យ និងមិនអាចដកហូត ឬផ្ទេរបានរបស់រដ្ឋមួយក្នុងការសម្រេចប្រព័ន្ធនយោបាយ (សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងសង្គមរបស់ខ្លួន អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យអចិន្ត្រៃយ៍ លើធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដោយសេរី ស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់ ប្រជាជនរបស់ខ្លួនដោយគ្មានអន្តរាគមន៍ ការជ្រៀតជ្រែក ការវិទ្ធង្សនា ដោយការបង្ខិតបង្ខំ ឬការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅ ទោះក្នុងរូបភាព ណាក៏ដោយ)។

គ. សិទ្ធិរបស់រដ្ឋ និងប្រជាជន ក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានដោយសេរី និងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ពេញ លេញដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនូវប្រព័ន្ធព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួន និងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍ និងបំណង ប្រាថ្នានយោបាយសង្គម សេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌របស់ខ្លួន ដោយផ្អែកលើលក្ខន្តិកៈដែលពាក់ព័ន្ធ នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកល ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និងគោលការណ៍នៃសណ្តាប់ធ្នាប់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មី ។

ទី២

ក. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដើម្បីទប់ទល់និងមិនធ្វើការគំរាមកំហែង ឬ ប្រើប្រាស់កម្លាំង ទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ ដើម្បីរំលោភព្រំដែនដែលមានស្រាប់ ដែលទទួល ស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ដើម្បីរំខានសណ្តាប់ធ្នាប់នយោបាយសង្គម ឬសេដ្ឋកិច្ច នៃរដ្ឋផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្តួលរំលំ ឬ ផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬរដ្ឋាភិបាល ឬដើម្បីដកហូតអត្តសញ្ញាណជាតិ និងបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌របស់ប្រជាជននៃរដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ខ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីធានាថា ទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈ ណាក៏ដោយដែលនឹងអាចរំលោភអធិបតេយ្យ ឯករាជ្យនយោបាយ បូរណភាពទឹកដី និង ឯកភាពជាតិ ឬរំខានស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ ករណីយកិច្ចនេះក៏អនុវត្តចំពោះបណ្តារដ្ឋដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះទឹកដែលមិនទាន់ទទួលបានស្វ័យភាពលើវាសនារបស់ខ្លួន និងឯករាជ្យជាតិ ។

គ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បី វិទ្ធង្សនា ការកាន់កាប់ដោយយោធា ឬ អន្តរាគមន៍និងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងរូបភាពផ្សេងៗ ដោយចំហ ឬ ដោយកំបាំង សំដៅលើរដ្ឋ ឬ ក្រុមរដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ សកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកណាមួយ ដោយយោធា នយោបាយ ឬ សេដ្ឋកិច្ច ចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត រួមទាំងសកម្មភាព សងសឹក ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំង ។

ឃ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពប្រើកម្លាំងដែលដកហូតសិទ្ធិរបស់ ប្រជាជន ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបែបអាណានិគមន៍ ឬ ក្រោមការកាន់កាប់របស់ បរទេស ដូចជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច សិទ្ធិទទួលសេរីភាព និងសិទ្ធិទទួលឯករាជ្យ ។

ង. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាព ឬ ការប៉ុនប៉ងណាមួយទោះក្នុងរូបភាពហេតុផលណាក្តី ដើម្បីធ្វើឱ្យមានអស្ថេរភាព ឬ ធ្វើឱ្យអន្តរាយស្ថិរភាពរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬស្ថាប័នណាមួយរបស់រដ្ឋនោះ ។

ច. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងដល់ការជំរុញ ការលើកទឹកចិត្ត ឬការគាំ ទ្រដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ដល់សកម្មភាពបះបោរ ឬ សកម្មភាពអបគមន៍នៅក្នុងរដ្ឋ ផ្សេងទៀត ទោះក្នុងហេតុផលណាក៏ដោយ ឬ សកម្មភាពណាដែលព្យាយាមរំខានឯកភាព ឬធ្វើឱ្យអន្តរាយ ឬ រិទ្ធង្សនាសណ្តាប់ធ្នាប់នយោបាយ នៃរដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ឆ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន មិនឱ្យមានការហ្វឹកហាត់ការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុ និងការជ្រើសរើសទាហានស៊ីឈ្នួល ឬ ការបញ្ជូនទាហានស៊ីឈ្នួលចូលក្នុង ទឹកដីនៃរដ្ឋផ្សេងទៀត និងករណីយកិច្ចមិនផ្តល់ឱ្យទីតាំងស្ថាប័ន រួមទាំងហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការ បំពាក់សម្ភារៈ និងការឆ្លងកាត់នៃទាហានស៊ីឈ្នួល ។

ជ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់ និងរារាំងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនានាជាមួយរដ្ឋផ្សេងទៀត ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីអន្តរាគមន៍ - ជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និងកិច្ចការ ក្រៅប្រទេសនៃរដ្ឋទីបី ។

ឈ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់ និងរារាំងចំពោះវិធានការ ណាមួយដែលនឹងអាចនាំដល់ការពង្រឹងប្លុកយោធាដែលមានស្រាប់ ឬ ការបង្កើត ឬ ការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធាថ្មី ការ ផ្សារភ្ជាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនានា ការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ មូលដ្ឋានយោធា និងទីតាំងយោធាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលនាំឱ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារបស់មហា អំណាច ។

ញ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីរារាំងដល់យុទ្ធនាការបរិហារកេរ្តិ៍ ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ឬការឃោសនាអកុសល ប្រទូស្តរ៉ាយក្នុងគោលបំណងអន្តរាគមន៍ ឬ ជ្រៀតជ្រួកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ដ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ក្នុងការអនុវត្តទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គម បច្ចេកទេស និងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីទប់ទល់នឹងរារាំងចំពោះវិធានការដែលនឹងអាច ជាអន្តរាគមន៍ ឬការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬកិច្ចការក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋផ្សេង ទៀត ដែលតាមរយៈនេះ រារាំងរដ្ឋនោះមិនឱ្យកំណត់ដោយសេរីនូវការអភិវឌ្ឍន៍ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម កិច្ចការនេះរួមទាំងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយមិនប្រើប្រាស់កម្មវិធី ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រៅ ឬ អនុវត្តការសងសឹកសេដ្ឋ

កិច្ចណាមួយជាពហុភាគី ឬ ឯកតោភាគី ឬរាំងខ្ទប់ និងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់សាជីវកម្មឆ្លងដែន និងពហុជាតិ ក្រោមយុត្តាធិការ ឬការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាឧបករណ៍តាបសង្កត់ ឬបង្ខិតបង្ខំខាងនយោបាយ ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋ ផ្សេងទៀតដោយរំលោភធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ឋ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងការធ្វើអាជីវកម្ម និងការកាឡៃបញ្ហាសិទ្ធិ មនុស្សជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត សម្រាប់ តាបសង្កត់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬបង្កើតភាពមិនទុកចិត្ត និងភាពគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងចំណោម បណ្តារដ្ឋ ឬក្រុមរដ្ឋផ្សេងទៀត ។

ឌ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងការប្រើប្រាស់អំពើភេរវកម្ម ជាគោល នយោបាយរដ្ឋប្រឆាំងរដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ ប្រឆាំងប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង អាណានិគម ការកាន់កាប់របស់បរទេស ឬរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងករណីយកិច្ចទប់ស្កាត់ ជំនួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការអធ្យាស្រ័យដល់ក្រុមភេរវករ វិច្ឆេទក ឬភ្នាក់ងារ វិទ្ធង្សនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋទីបី ។

ឍ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងការរៀបចំហ្វឹកហាត់ ផ្តល់ឱ្យហិរញ្ញវត្ថុ និង បំពាក់អាវុធដល់ក្រុមនយោបាយ និងក្រុមជនជាតិលើទឹកដីរបស់ពួកគេ ឬ ទឹកដីរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ដើម្បីបង្កវិទ្ធង្សនា ភាពឥតសណ្តាប់ធ្នាប់ ឬភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត ។

ណ. ករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមួយ ដើម្បីទប់ទល់និងរារាំងចំពោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច នយោបាយ ឬយោធាណាមួយនៅក្នុងទឹកដីនរដ្ឋផ្សេងទៀត ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីរដ្ឋនោះ។

ទី៣

ក. សិទ្ធិរបស់រដ្ឋដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ឈរលើមូលដ្ឋានស្មើភាពគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា អន្តរជាតិដែលនៅសេសសល់ ដែលតាមរយៈនេះរួមចំណែកដល់ការលុបបំបាត់នូវមូលហេតុ នាំឱ្យមានជម្លោះ និងការជ្រៀតជ្រែក ។

ខ. សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ដើម្បីគាំទ្រពេញទំហឹងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេច សិទ្ធិទទួលសេរីភាព និងឯករាជ្យរបស់ប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអាណានិគម ការកាន់កាប់របស់បរទេស ឬក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ ព្រមទាំងរបស់ប្រជាជនទាំងនេះក្នុងការធ្វើការតស៊ូទាំងនយោបាយ និងការតស៊ូប្រដាប់អាវុធដើម្បីសម្រេចបានសិទ្ធិទាំងនោះ ស្របទៅតាមគោលដៅ និងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

គ. សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ដើម្បីគោរព លើកកម្ពស់ និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាសារវន្ត ទាំងនៅលើទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួន និងដើម្បីធ្វើការ លុបបំបាត់ចោលនូវការ រំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំ

ផេង និងជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាជាតិ និងប្រជាជន និងជាពិសេស ការលុប បំបាត់ចោលប្រព័ន្ធរបប ប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងការរើសអើង ពូជសាសន៍គ្រប់រូបភាព ។

ឃ. សិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងបុព្វសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួន ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិត ឬ ព័ត៌មានបំផ្លើស ដែលអាចបកស្រាយថា ជាការជ្រៀតជ្រែកចូល ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត ឬ ការប៉ះពាល់ដល់ការជំរុញសន្តិភាព សហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងមិត្តភាព នៅក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋ និងប្រជាជាតិផ្សេងៗ។

ង. សិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋមិនទទួលស្គាល់ស្ថានភាពដែលបណ្តាលមកពីកាគំរាមកំហែង ឬការប្រើប្រាស់កម្លាំង ឬ សកម្មភាពដែលអនុវត្តពីគោលការណ៍នៃការមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ និងការមិនជ្រៀតជ្រែក ។

ច. សិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះ គឺមានទំនាក់ទំនង និងសមតាមធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ឆ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុង សេចក្តីប្រកាសនេះនឹងប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខណៈណាក្តីនូវសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចសេរីភាពនិងឯករាជ្យ នៃប្រជាជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអាណានិគម ការកាន់កាប់របស់បរទេស ក្រោមរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ និងសិទ្ធិស្វែងរកនិងទទួលការគាំទ្រស្របតាមគោលដៅនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ជ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះនឹងប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខណៈណាក្តី នូវបញ្ញត្តិ ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយ ។

ឈ. គ្មានបញ្ញត្តិណានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះ នឹងប៉ះពាល់វិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៥.៥.២. សុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញា

អ្នកច្បាប់សញ្ជាតិអ៊ីតាលីមួយរូបឈ្មោះ Anzilotti មានទស្សនៈថា សុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយ គឺយោងទៅលើគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលចែងថា Pacta sunt Servanda។ ដោយយោងតាមគោលការណ៍នេះ រដ្ឋបានត្រូវចងភ្ជាប់ទាំងស្រុងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចនានាដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខា។ ដូច្នេះគោលការណ៍ Pacta sunt Servanda គឺជាគោលការណ៍បឋមនិង ចាំបាច់នៅក្នុងស្បង់នៃនីតិអន្តរជាតិ។

សុក្រឹតភាពនៃគោលការណ៍ ឋិតនៅត្រង់ថា រដ្ឋនីមួយៗក្នុងឋានៈជាសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ និងរក្សាឱ្យបានខ្ជាប់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងនានា ដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខា។

មូលដ្ឋាននៃសុពលភាពរបស់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីគោលការណ៍ Pacta sunt Servanda មក គឺអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីនីតិនៃសន្ធិសញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៦៩។ នីតិស្តីសន្ធិសញ្ញាបានត្រូវគណៈកម្មការនីតិអន្តរជាតិ សម្រេចបញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនៃអនុសញ្ញាស្តីពីនីតិសន្ធិសញ្ញាតាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៥ មក ហើយគណៈកម្មការនេះបានបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួន នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៦។

៥.៥.៣. ចំណាត់ថ្នាក់នៃសន្ធិសញ្ញា

សន្ធិសញ្ញាមានការខុសប្លែកគ្នា ទៅតាមកម្មវត្ថុ។ ចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលមានបញ្ញត្តិទៅលើស្ថានភាពពិសេស ដោយឡែកណាមួយ គេឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាកិច្ចសន្យា ។ ចំពោះសន្ធិសញ្ញាដែលលើកឡើងនូវគោលការណ៍ ច្បាប់ជាទូទៅនោះ គេហៅថា សន្ធិសញ្ញាច្បាប់ ។ សន្ធិសញ្ញាដែលមានលក្ខណៈជាច្បាប់ គឺជាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណា ដែលជាប្រភពផ្ទាល់នៃច្បាប់អន្តរជាតិតែម្តង ។ សន្ធិសញ្ញានេះមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលសតវត្សទី ១៩ មក ។ សន្ធិសញ្ញាដែលមានលក្ខណៈជាច្បាប់ ក៏មានលក្ខណៈពីរប្រភេទដែរ គឺ ៖

ទីមួយ សន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាបញ្ជាក់ឱ្យឃើញពីបទដ្ឋាននានានៃច្បាប់អន្តរជាតិជាសាកល ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ។

ទីពីរ សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយណា ដែលដាក់បញ្ចូលជាគោលការណ៍ទូទៅ។ ឧទាហរណ៍ អនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ ១៩៥៨ ស្តីពីច្បាប់សមុទ្រ ឬអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ឆ្នាំ ១៩៦៩ ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ។

ភាគីដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថភាពចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺមានតែ រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។ មាត្រា ៦ នៃអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ បានចែងថា: បណ្តាលរដ្ឋទាំងឡាយមានសមត្ថកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ។ ប៉ុន្តែដើម្បីនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ណាមួយ រដ្ឋត្រូវតែមានតំណាងរដ្ឋនោះ ត្រូវតែមានការផ្តល់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋ។ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិពិសេសច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ តំណាងរដ្ឋអាចមានសមត្ថកិច្ចនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាដោយមិនចាំបាច់ផ្តល់សិទ្ធិ ពីសំណាក់រដ្ឋ លុះត្រាតែបុគ្គលនោះជា:

១. ប្រមុខរដ្ឋ

២. ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល

៣. រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស

៤. ប្រមុខបេសកកម្មការទូត

សន្ធិសញ្ញាក៏មិនមានសុពលភាពផងដែរ នៅក្នុងពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះ ព្យាយាមដាក់កាតព្វកិច្ចទៅលើរដ្ឋដែលមិនមែនជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញា។

ជាទូទៅមានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាច មានសិទ្ធិបង្កើតនិងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ បាន។ រីឯរដ្ឋដែលពុំមានអធិបតេយ្យពេញលេញមិនអាចនឹងបង្កើតនិងចុះសន្ធិសញ្ញានេះបានទេ។ កាតព្វកិច្ចដែលបង្កើតឡើងដោយសន្ធិសញ្ញានៅតែបន្ត ទោះជារដ្ឋាភិបាលមួយផ្លាស់ប្តូរក៏ដោយ។ ប្រការនេះ មានន័យថានីតិអន្តរជាតិចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋតែមិនចងភ្ជាប់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទេ។ អនុសញ្ញាទីក្រុង វីយ៉ែនស្តីពីការបន្តនៃរដ្ឋក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ ១៩៧៨ បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ត្រូវតែបង្ហាញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣មកប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឱ្យសច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាស្តីពីការបន្តរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចការសន្ធិសញ្ញានៅឡើយទេ។

៦. ប្រវត្តិនៃធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិ

ប្រវត្តិនៃពាក្យធម្មនុញ្ញ

ពាក្យធម្មនុញ្ញមានប្រវត្តិចេញមកពីពាក្យ **ម៉ាណាសាតា Magna Carta** ចេញមកពីអក្សរឡាតាំងមានន័យថា Great Carter ។ Magna Carta គឺជាឯកសារដែលបានប្រថាប់ត្រា ដោយព្រះមហាក្សត្រនៃចក្រភពអង់គ្លេស ព្រះនាម ចន យៀង ចន Jhon King នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១២១៥។ ដែលសម្រាប់ធានានូវសិទ្ធិអំណាច និងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស និងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយដែលទទួលឥទ្ធិពលពីទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស។

៦.១. កតិកាសញ្ញា

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ

កតិកាសញ្ញា មានន័យស្មើនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតុមួយដែរ។ ប៉ុន្តែពាក្យកតិកាសញ្ញាជាទូទៅគេតែងតែយកមកប្រើសំដៅទៅលើប្រធានបទទាំងឡាយណា ដែលមានចរិក នយោបាយយោធា ឬ បក្សសម្ព័ន្ធ។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់កតិកាសញ្ញាតាមផ្លូវច្បាប់ ក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែរ គឺធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬច្រើនរួមគ្នា។ ឧទាហរណ៍ៈ កតិកាសញ្ញាកេឡូហ្ស ព្រីយ៉ង ឬ ហៅថា កតិកាសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស ត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩២៨ ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង អារីស្តាយប្រាយអិន និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ហ្វ្រាង ប៊ីគីឡូ ។ លោកទាំងពីរបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមាននីតិកាសញ្ញានេះឡើង ក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ចោលសង្គ្រាមក្នុងឋានៈជាៈ

ឧទាហរណ៍ៈ នយោបាយជាតិ ឬ ដាក់សង្គ្រាមឱ្យនៅក្រោមច្បាប់។

កតិកាសញ្ញាមិនឈ្លានពានគ្នារវាងគណបក្សណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងសូវៀត ឬ គេអាចហៅបានម្យ៉ាងទៀតថា ជាកតិកាសញ្ញារវាងលោកអ៊ីត្លែរ និង លោកស្តាលីន ឬ ក៏ជាកតិកាសញ្ញារវាងលោក មូឡូតូស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការបរទេសនៃសហភាសូវៀតឈ្មោះមូឡូតូស និងលោក រ៉ីបឺនត្រុប រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃ គណបក្រណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ រ៉ីបឺនត្រុប ថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៣៩ ដែលកតិកាសញ្ញានេះមានចរិតជាសម្ងាត់ ដើម្បីបំបែកទឹកដីអឺរ៉ុបខាងកើតទៅឱ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ហើយនិងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់សូវៀត។

កតិកាសញ្ញាវ៉ាសូវី គឺជាឈ្មោះនៃទីក្រុងរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញ។ នេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក បង្កើតនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៥៤ និងរលាយនៅថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩១។ សន្ធិសញ្ញាបង្កើតក្នុងគោលបំណងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវិស័យការពារហើយក៏ជាសន្ធិសញ្ញាមួយបង្កើតនូវសន្ធិសញ្ញាវ៉ាសូវី ដែលមានសមាជិករួមមានសហភាពសូវៀត ប្រទេសអាល់បានី បូលការី ឆេកូស្លូវាគី អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត ហុងគ្រីប៉ូឡូញ និងរូម៉ានី ហើយប្រទេសអាល់បានីបានដកខ្លួនចេញពីអង្គការនេះ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៨ ឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតអង្គការសន្ធិសញ្ញាមហាសាគរអាត្លង់ទិកខាងជើងនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៤៩។

៦.២. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃអនុស្សារណៈយោគយល់

អនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា

អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ជាលិខិតូបករណ៍អន្តរជាតិ ដែលមានលក្ខណៈជាកិច្ចសម្របសម្រួល ហើយមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាទម្រង់លិខិតទោល។ អនុស្សារណៈការយោគយល់ ជាឯកសារ ឬ លិខិតូបករណ៍មួយ ចែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ឬ ពហុភាគីរវាងភាគី និង ភាគី ឱៈ ជាឯកជន ឬជារដ្ឋ ដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយ ខាងផ្នែកបច្ចេកទេស ឬពាណិជ្ជកម្ម។ ប៉ុន្តែអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិនៃការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ផ្លូវស្ពានដែលបានចុះហត្ថលេខា ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍កម្ពុជា និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹងជញ្ជូននៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០។

៦.២.១. សុពលភាព

មូលដ្ឋានសុពលភាពនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

នៅក្នុងច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ មូលដ្ឋានសុពលភាព សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺ យោងទៅលើគោលការណ៍ដែលមានឈ្មោះថា គោលការណ៍ សន្ធិសញ្ញាត្រូវថៃរក្សា ឬគោលករណ៍សន្ធិសញ្ញាត្រូវតែគោរព និងប្រតិបត្តិជាភាសាច្បាប់បុរាណ។ គោលការណ៍នេះតម្រូវភាគីដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិ

សញ្ញាអនុសញ្ញា កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចគោរពនិងប្រតិបត្តិការតាមរាល់ខ្លឹមសារដែលមានចែង។ ហើយគោលការណ៍ត្រូវឈរទៅលើមូលដ្ឋាន សុច្ឆនៈ

ការបំពានលើកកាតព្វកិច្ចសន្ធិសញ្ញា អាចបណ្តោលឱ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្ម ខាងផ្នែកការទូត សេដ្ឋកិច្ច ឬ ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀត ដើម្បីព្រមាន និង ប្រឆាំងចំពោះប្រទេសដែលបំពាន់លើសន្ធិសញ្ញា។ សន្ធិសញ្ញាមិនអាចមានសុពលភាព និងមិនអាចអនុវត្តបានទេ ប្រសិនបើសន្ធិសញ្ញា ផ្ទុយនឹងវិធាននីតិអន្តរជាតិដែលមានរួចហើយ ហើយដែលរដ្ឋនានា នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ បានសុខចិត្តព្រមព្រៀងទទួលយក។

ឧទាហរណ៍ៈ ទាសកម្មជាអំពើខុសច្បាប់ តាមនីតិអន្តរជាតិ។ ដូច្នេះសន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមួយដើម្បីជួញដូរមនុស្ស ទៅរដ្ឋមួយទៀត គឺមិនមានសុពលភាពឡើយ។

សន្ធិសញ្ញា មានលក្ខណៈពិសេសមួយនៅត្រង់ថា ពេលខ្លះសន្ធិសញ្ញានោះអាចអនុវត្តបាន ពេលខ្លះមិនអាចអនុវត្តដោយខ្លួនបាន។ មាត្រាឬ (ខ) ដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា ដែលអាចអនុវត្តបានដោយខ្លួនឯង គឺជាមាត្រា ឬ (ខ)ដែលអាចពឹងផ្អែកដោយផ្ទាក់បាននៅក្នុងតុលាការនៅក្នុងស្រុក។ វាជា(ខ) ដែលមិនទាមទារច្បាប់បន្ថែមទៀត ឬ សកម្មភាព អនុវត្តផ្សេងទៀត នៅក្នុងចំណោមបណ្តារដ្ឋដែលជាប់កិច្ចសន្យា។

ចំពោះមាត្រាឬ(ខ)ចែង នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាហើយដែលមិនអាចអនុវត្តដោយខ្លួនឯងបាន គឺតម្រូវឱ្យមាននីតិកម្មក្នុងស្រុកឬសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុក ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត គឺមុនពេលដែលសន្ធិសញ្ញានោះអាចត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងស្រុក។ ឧទាហរណ៍ៈ នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ស្ទើរតែសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់ត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនអាចអនុវត្តខ្លួនឯងបានពិព្រោះសន្ធិសញ្ញាទាំងនោះ គ្មានឋានៈជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុក ដែលអាចត្រូបបានអនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់តុលាការអង់គ្លេស។ អាស្រ័យហេតុហើយ ទើបនៅក្នុងបណ្តារដ្ឋខ្លះ សន្ធិសញ្ញាតម្រូវឱ្យព្រះមហាក្សត្រ ឬ ប្រមុខរដ្ឋកិបាល ផ្តល់អំណាចបន្ថែមទៀតទស្សនៈនីតិវិទូមួយចំនួន យល់ឃើញថា សន្ធិសញ្ញាមិនអាចក្លាយទៅជា ច្បាប់នៅក្នុងស្រុកបានទេ ប្រសិនបើគ្មានការផ្តល់សច្ចាប័នពីអង្គការនីតិបញ្ញត្តិ។

៦.២.២. ភាគីនៃច្បាប់អន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

ភាគីដែលមានសមត្ថភាពចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺមានតែ រដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។ មាត្រា ៦ នៃ អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែន ស្តីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៩ បានចែងថាៈ បណ្តាលរដ្ឋទាំងឡាយមានសមត្ថកិច្ចចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ។ ប៉ុន្តែ ដើម្បីនឹងចុះហត្ថលេខា លើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ណាមួយ រដ្ឋត្រូវតែមានតំណាងរដ្ឋនោះ ត្រូវតែមានការផ្តល់សិទ្ធិត្រឹមត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋ។ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិពិសេសច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ តំណាងរដ្ឋអាចមាន